Declaração do autor ao Juízo

AO JUÍZO DO 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE NITERÓI – RJ

Processo nº 0823904-97.2026.8.19.0002
Autor: SHANGJIE YANG
Ré: MADEIRADO COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA – ME

Audiência de 21 de outubro de 2026

Excelência, sou chinês e meu português é limitado. Peço que fale mais devagar e me permita consultar esta declaração para explicar os fatos com clareza.

Sou Shangjie Yang, autor desta ação. Peço a resolução da compra da mesa e do banco, com devolução do dinheiro e apreciação dos demais pedidos da petição inicial. Depois de meses de espera e tentativas de solução, perdi a confiança em novas promessas de entrega.

A compra e as tentativas de solução

Fiz o pedido em 1º de março de 2026, paguei integralmente R$ 2.988,00 em 2 de março, conforme o comprovante bancário, e a empresa confirmou o recebimento em 3 de março pelo WhatsApp. Foi informado o prazo de 35 dias úteis. Até o momento, não recebi a mesa nem o banco e não obtive a devolução do valor pago.

Procurei a empresa repetidamente por WhatsApp. Em 12 de março, fui informado de que o pedido estava em lixação e preparação e passaria por testes de qualidade. Em 6 de julho, a empresa previu a conclusão para 15 de julho, mas nessa data adiou a previsão para a última semana do mês. Em 24 de julho, atribuiu o atraso ao acúmulo da demanda de produção. Em 19 de agosto, reconheceu falha no acompanhamento da minha solicitação e informou que o pedido ainda estava na fila de produção. Em 1º de setembro, voltou a dizer que o pedido seguia em produção, sem novas atualizações.

Também registrei reclamações no Reclame Aqui em 25 de maio, 30 de julho e 26 de agosto, e procurei o PROCON de Niterói em 3 de setembro de 2026. No PROCON, solicitei expressamente o cancelamento definitivo da compra e a restituição integral, sem interesse em continuar aguardando os produtos.

Tentei encontrar uma solução: em julho, considerei uma mesa menor; em 11 de agosto, aceitei o envio antecipado do banco e confirmei que concordava com bordas orgânicas na mesa, mantendo as dimensões compradas. Essas conversas ocorreram após meses de espera e não resultaram em entrega. Eu estava disposto a colaborar para receber os móveis.

O que os documentos mostram

Peço que sejam considerados o recibo, o comprovante de pagamento, as reclamações e as conversas juntadas no documento 308417941. A empresa afirma ter mantido comunicação contínua e diligente, mas seus próprios atendimentos registram falhas de acompanhamento. Receber respostas e novas previsões não resolveu a compra já paga.

Declaração do autor ao Juízo

Minha posição sobre a defesa e o acordo

Entendo que dificuldades com madeira, qualidade e organização da produção, por si sós, não demonstram um acontecimento externo inevitável capaz de justificar toda essa demora. Solicito que a empresa comprove concretamente o que ocorreu, quando ocorreu e como isso impediu a entrega. Peço que as previsões contratuais de acréscimo de prazo sejam examinadas à luz do atraso efetivo, e não como autorização para espera indefinida.

A defesa afirma que a empresa não se opunha ao reembolso. Contudo, a solução que pedi no PROCON foi a devolução integral, e o dinheiro não me foi restituído. Não aceito as propostas da contestação de nova fabricação com envio de fotos em 45 dias úteis ou de conversão em R$ 6.000,00 de crédito. Quero o desfazimento da compra e a restituição em dinheiro. Essa opção decorre do prolongado descumprimento, nos termos do art. 35, III, do Código de Defesa do Consumidor.

As consequências e os pedidos

O problema não foi apenas uma entrega que demorou alguns dias. Durante meses, precisei cobrar informações, acompanhar promessas, reunir conversas e procurar canais diferentes para tentar resolver uma compra integralmente paga. Como já relatei na inicial, sou chinês e enfrento dificuldades linguísticas, o que tornou essas providências mais trabalhosas. Peço que o Juízo avalie esse conjunto de circunstâncias e os documentos ao apreciar o dano moral.

Mantenho os pedidos formulados na petição inicial:

1. Resolução do contrato por inadimplemento da ré, sem multa, retenção ou encargo de cancelamento para mim.

2. Restituição em dobro, no total de R$ 5.976,00, caso o Juízo reconheça os requisitos do art. 42, parágrafo único, do CDC; subsidiariamente, restituição simples e integral de R$ 2.988,00. Em ambos os casos, com correção monetária desde o desembolso e juros legais desde a citação, conforme requerido na inicial.

3. Indenização por danos morais de R$ 10.000,00, ou em valor que o Juízo considere adequado, com os juros e a correção monetária pedidos na inicial.

4. Apreciação do pedido de inversão do ônus da prova, especialmente quanto aos registros internos da produção, dos atendimentos e de eventual entrega ou reembolso.

Peço uma solução efetiva para encerrar essa situação. Agradeço a atenção e estou à disposição para esclarecer os fatos.

Niterói, ____ de _____ de 2026.

_____

SHANGJIE YANG

声明中文对照

2026 年 10 月 21 日出庭用。第 1 至 2 页为葡萄牙语声明；本页为中文对照，第 4 页为简短口头陈述。

尊敬的法官：我是中国人，葡萄牙语水平有限。请您说慢一些，并允许我查阅这份声明，以便清楚说明事实。我是本案原告 Shangjie Yang。我请求解除桌子和长凳的买卖合同、返还货款，并审理起诉状中的其他请求。经过数月等待和多次尝试解决问题，我已不再信任新的交货承诺。

购买及解决经过

我于 2026 年 3 月 1 日下单，3 月 2 日支付全款 2,988 雷亚尔，有银行凭证为证；商家于 3 月 3 日在 WhatsApp 确认到账。当时告知的期限为 35 个工作日。至今我既未收到桌子和长凳，也未收到退款。

我反复通过 WhatsApp 联系公司。3 月 12 日，公司称订单正在打磨和准备，随后将进行质量检验。7 月 6 日，公司预计 7 月 15 日完工，但到了当天又推迟至当月最后一周。7 月 24 日，公司称生产需求积压导致延误。8 月 19 日，公司承认订单跟进有误，并表示订单仍在生产排队中。9 月 1 日，公司又称订单仍在生产，没有新的进展。

我还于 5 月 25 日、7 月 30 日和 8 月 26 日在 Reclame Aqui 投诉，并于 9 月 3 日向尼泰罗伊 PROCON 投诉。在 PROCON，我明确要求最终取消购买并全额退款，不愿继续等待产品。

我积极尝试解决问题：7 月曾考虑较小的桌子；8 月 11 日同意先收长凳，并明确同意在保持所购尺寸的情况下将桌子改为自然边。这些协商发生在等待数月之后，却仍未带来交货。请据此评估我解决问题的意愿。

请审查文件 308417941 中的收据、付款凭证、投诉及聊天记录。公司称一直持续、勤勉地沟通，但其客服自身承认跟进存在问题。回复和新的交货预期，并没有解决我已经付清款项的购买问题。

对答辩及和解方案的立场

我认为，木材、质量和生产安排上的困难，本身不足以证明存在能够解释整个延误的、无法避免的外部事件。请要求公司具体证明发生了什么、何时发生，以及如何阻碍交货。合同中的延长期限应结合实际延误审查，不应被解释为允许无限期等待。

答辩书称公司并不反对退款，但我在 PROCON 要求的全额退款并未实现。我不接受答辩书提出的重新制作并在 45 个工作日内发送照片，或转换为 6,000 雷亚尔购物额度的方案。我要求解除购买并以金钱退款，这是因长期不履约而依《消费者保护法典》第 35 条第 III 项作出的选择。

后果及请求

这不只是迟交几天。数月里，我不得不反复询问、跟进承诺、整理聊天记录并寻求多个渠道解决问题。如起诉状所述，我是中国人，语言上的困难使这些过程更加费力。请法官在审理精神损害时，结合这些具体情况及证据作出判断。

我维持起诉状中的请求：①因被告不履约解除合同，不收取消费者罚款、扣款或取消费用；②如满足双倍返还条件，返还 5,976 雷亚尔，否则全额返还 2,988 雷亚尔，并依原诉请计算货币调整及法定利息；③精神损害赔偿 10,000 雷亚尔，或由法官确定适当金额，并附原诉请中的相应调整及利息；④审查举证责任倒置请求，特别是公司掌握的生产、客服及可能的交货或退款记录。我希望获得实际解决，并愿意回答法官的问题。

简短口头陈述

供本人在获准发言后使用。以下为摘要，不替代前两页完整声明及原起诉状中的请求。

Português

Excelência, meu nome é Shangjie Yang. Sou chinês e meu português é limitado. Peço que fale mais devagar e me permita consultar minhas anotações.

Comprei uma mesa e um banco. Paguei o valor total de dois mil novecentos e oitenta e oito reais em dois de março de dois mil e vinte e seis. O prazo informado era de trinta e cinco dias úteis. Até hoje, não recebi os móveis nem o dinheiro de volta.

Durante meses, pedi informações pelo WhatsApp e recebi novas previsões. Também tentei aceitar alternativas. Em agosto, concordei em receber o banco primeiro e aceitei a mesa com bordas orgânicas, mantendo o tamanho comprado. Mesmo assim, nada foi entregue.

Procurei o Reclame Aqui e o PROCON. No PROCON, pedi o cancelamento e a devolução integral. Depois de tantos meses, perdi a confiança em novas promessas. Não aceito crédito na loja nem a proposta de esperar mais quarenta e cinco dias úteis para receber fotos.

Peço o cancelamento da compra sem multa e a devolução do dinheiro. Mantenho também os demais pedidos da petição inicial, inclusive a indenização por danos morais. Peço que sejam considerados os comprovantes e as conversas do documento número 308417941. Obrigado pela atenção.

中文对照

法官阁下，我叫 Shangjie Yang。我是中国人，葡萄牙语水平有限。请您说慢一些，并允许我查阅笔记。

我购买了一张桌子和一张长凳，于 2026 年 3 月 2 日支付全款 2,988 雷亚尔。当时告知的期限为 35 个工作日。至今我既没有收到家具，也没有收到退款。

几个月里，我通过 WhatsApp 反复询问，只收到新的预计时间。我也尝试接受替代方案。8 月，我同意先收长凳，并接受桌子改为自然边、保持原购尺寸。尽管如此，仍未收到任何家具。

我向 Reclame Aqui 和 PROCON 投诉。在 PROCON，我要求取消购买并全额退款。经过这么多个月，我已经不再信任新的承诺。我不接受店内购物额度，也不接受再等 45 个工作日才收到照片的方案。

我请求取消购买、不收罚款，并返还货款。我同时维持起诉状中的其他请求，包括精神损害赔偿。请审查文书 308417941 中的凭证和聊天记录。谢谢。

使用前确认

仅在“仍未交货、未退款”符合事实时使用。如有部分交货或退款，应据实修改。签名填写实际日期。携带身份证件、开庭通知、声明和原始聊天记录。所附通知记载 10 月 21 日 16:30 开庭，以法院最新通知为准。

听不懂时：Não entendi. Poderia repetir mais devagar, por favor?（我没听懂，请您慢一点重复，好吗？）